

自動販売機設置契約書

古賀オール株式会社 (以下甲という) とサントリービバレッジサービス株式会社 (以下乙という) は、自動販売機設置及びその営業に関し、下記のとおり契約を締結する。

第1条 (総則)

甲は乙が管理する自動販売機 (以下自販機という) を下記のとおり設置し、乙が当該自販機を使用して乙の取扱う清涼飲料水 (以下商品という) を販売することを許可する。

施設名 古賀オール株式会社 甲信越支店
住所 長野県茅野市宮川 1388-2
連絡先 0266-73-1331
台数 サントリー自動販売機 1 台

第2条 (商品販売)

甲は、設置された自販機の保全に協力し、乙は以下のとおり自販機による商品販売業務を行う。また乙は商品搬入その他で甲の通常業務に支障を与えないように努める。

- (1) 自販機の設置・撤去及び保全・補修等の管理
- (2) 自販機で販売する商品の数量、品質管理、自販機への補充、空容器回収
- (3) 自販機内部にある売上代金・釣銭の管理
- (4) 自販機の故障・品切れ等で連絡があった場合の速やかなる対処

第3条 (稼動電気代)

自販機での商品販売に必要な電気料は甲の負担とする。

第4条 (契約期間)

本契約の有効期間は、2019年4月13日より2024年4月12日までの5年とする。但し期間満了3ヶ月前までに甲乙いずれかより変更または解約の申し入れが無い場合、本契約は1年間自動的に延長され、爾後もまた同様とする。

第5条 (ロケフィー)

乙は甲の自販機設置許可の対価として、当該自販機での乙の商品売上数量に対し下記基準で算出した金額を設置許可料 (ロケフィー) として 毎月末締め、3ヶ月分をとりまとめ、3ヶ月目の締日の翌月末日までに甲の指定する銀行口座に振り込み支払う (金額は税込)。尚、振込みに要する費用は甲の負担とする。

希望小売価格	販売価格	設置許可料 (ロケフィー)	希望小売価格	販売価格	設置許可料 (ロケフィー)
100 円	100 円	5 円	160 円	140 円	5 円
110 円	100 円	5 円	170 円	150 円	5 円
120 円	100 円	5 円	180 円	160 円	5 円
130 円	100 円	5 円	190 円	170 円	5 円
140 円	120 円	5 円	200 円	180 円	5 円
150 円	130 円	5 円	210 円	190 円	5 円
ルーレット当選商品	—	—			

振込先 口座名義人 古賀オール株式会社 カナナ: コガオール (カ)
銀行名 三菱 UFJ 銀行 / 大伝馬町支店
口座種類 当座 口座番号: 9008368

第6条 (特約)

甲は、本契約の有効期間中、第1条記載の場所には、乙以外に自販機の設置許可を与えないこと及び自販機を設置しないことを確約する。

第7条(設置協賛)

乙は、甲に対し自販機設置許可の対価として下記の物品を協賛する。

記

協賛内容	協賛数	協賛相当額
天然水 2L	5 ケース×3 回	金 22,632 円

第8条(契約解除)

1. 甲が次の各号の一に該当したとき、乙が本項第1号、第2号および第4号から第6号の一に該当したとき、当該当事者はその相手方に対し負担する一切の債務につき当然に期限の利益を失うものとし、その相手方は何ら通知催告等の手続きを要することなく本契約を解除することができる。
 - (1) 本契約各条項及び甲乙間で締結した契約各条項の一にでも違反したとき
 - (2) 信用状態の悪化または、相手方に対する不正行為等が発生し、相手方が本契約を継続しがたいと判断したとき
 - (3) 自販機1台当たりの年間販売数量が80ケースに満たないとき
 - (4) 暴力団等の反社会的勢力である事が判明したとき(第1条記載の自販機設置先も含む)
 - (5) 暴力団等の反社会的勢力に関与・協力したことが判明したとき
 - (6) 自販機の設置にあたり暴力団等の反社会的勢力が紹介・仲介したことが判明したとき
 - (7) 甲が指示する設置場所が、法令等に違反し又は第三者の権利もしくは周囲の安全を害する等の理由より、自販機の設置に適さないと乙が判断したとき
 - (8) 甲が乙の事前の承諾を得ることなく自販機を移設又は撤去したとき
 - (9) 乙が連絡しても1ヶ月以上、甲と連絡が取れないとき
2. 乙が本条第1項に該当し甲が本契約を解除したときは、甲は乙に対し直ちに自販機を撤去し、設置場所を原状に復するよう請求することができる。
3. 甲が本条第1項に該当し、乙が本契約を解除したときは、甲はただちに自販機の占有を解き、これを乙に返還しなければならない。また甲は、違約金として協賛相当額に対して残存期間に相応する金額(協賛相当額を、契約期間の日数で分割し、残存日数で掛けた金額)を直ちに支払うものとする。

第9条(秘密保持)

甲及び乙は、本契約の有効期間中及び本契約終了後3年間、本契約に関し知りえた相手方の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者(乙の親会社を除く)に開示・漏洩してはならない。

第10条(管轄裁判所)

本契約に関する訴訟事件については、訴額に応じ東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。

第11条(協議事項)

本契約に定めのない事項が発生したときは、その都度甲乙誠意をもって協議し、円満解決を図るものとする。

以上契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。

2019年5月15日

甲 長野県茅野市宮川1388-2

古賀オール株式会社 甲信越支店

支店長 熊谷 良

乙

長野県長野市真島町真島1388

サトリービルサービス株式会社

関東・信越営業本部長 森 隆太郎